СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РАНЕЕ СОЗДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ № ____

г. Хабаровск «____» _____ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Ванеев Виталий Игоревич (ОГРНИП 314272415400148, ИНН 272498930696), действующий от своего имени (далее — «Правообладатель»), с одной стороны, и _____ (далее — «Исполнитель»), паспорт серия _____ № _____, выдан _____, ИНН _____, адрес регистрации _____ (далее — «Исполнитель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Исполнитель в период, указанный в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, по поручениям Правообладателя создавал, разрабатывал и дорабатывал результаты интеллектуальной деятельности для проектов Правообладателя. Стороны заключают настоящее Соглашение, чтобы устранить неопределенность в принадлежности исключительного права на эти результаты и подтвердить, что исключительное право на них в полном объеме принадлежит Правообладателю.

1. Предмет Соглашения

1.1. «Результаты работ» означают все созданные, разработанные, подготовленные, измененные или доработанные Исполнителем лично, с применением систем искусственного интеллекта под его управлением либо с привлечением третьих лиц результаты интеллектуальной деятельности, материалы и разработки, возникшие в связи с выполнением поручений Правообладателя, включая:

— исходный и объектный программный код, скрипты, библиотеки, модули, API, интеграции, алгоритмические реализации, миграции и конфигурационные файлы;

— сайты, приложения, платформы, личные кабинеты, боты, мини-приложения, автоматизации и программных агентов;

— архитектуру решений, схемы баз данных, структуры данных, интерфейсы, пользовательские сценарии, дизайн-системы, прототипы и макеты;

— исправления, обновления, новые версии, адаптации, локализации, модификации, оптимизации, рефакторинг и иные улучшения продуктов Правообладателя;

— результаты разработки с применением ChatGPT, Claude, Codex, Cursor, GitHub Copilot и любых других систем искусственного интеллекта;

— промпты, системные инструкции, цепочки промптов, настройки агентов, AI-workflows, файлы контекста и базы знаний;

— тексты, изображения, иллюстрации, презентации, видео, аудио и иные медиаматериалы;

— технические задания, документацию, инструкции, исследования, отчеты, наборы данных и аналитические материалы;

— промежуточные версии, черновики и отклоненные варианты, созданные в процессе работы.

1.2. Перечень Результатов работ, на которые распространяется настоящее Соглашение, период их создания и способ подтверждения указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.

1.3. Перечень Приложения № 1 не является исчерпывающим. Настоящее Соглашение распространяется на любые Результаты работ, созданные Исполнителем для проектов Правообладателя в указанный период, в том числе прямо не поименованные в Приложении № 1.

1.4. Настоящее Соглашение применяется независимо от того, был ли между Сторонами в период создания Результатов работ заключен письменный договор, и независимо от его условий. Если такой договор заключался и содержит условия о принадлежности прав, настоящее Соглашение дополняет и уточняет их; при противоречии действуют условия настоящего Соглашения как более поздние.

2. Отчуждение исключительного права

2.1. Исключительное право на каждый Результат работ в полном объеме принадлежит Правообладателю с момента создания и фиксации такого Результата работ в объективной форме, если императивными нормами применимого законодательства не установлен иной момент перехода права.

2.2. В той мере, в какой исключительное право первоначально возникло у Исполнителя или иного лица, Исполнитель настоящим безотзывно отчуждает и передает Правообладателю исключительное право на соответствующий Результат работ в полном объеме:

— на территории всех стран мира;

— на весь срок действия исключительного права, включая возможные продления и восстановления;

— без ограничений по способам, целям, отраслям и формам использования;

— с правом Правообладателя передавать исключительное право полностью или частично, выдавать лицензии и сублицензии третьим лицам, в том числе клиентам, партнерам, инвесторам и приобретателям бизнеса или его части.

2.3. Передача включает право Правообладателя самостоятельно или через третьих лиц воспроизводить, распространять, публично показывать Результаты работ, доводить их до всеобщего сведения, изменять, перерабатывать, адаптировать, переводить и локализовывать их, объединять с другими произведениями, программами и базами данных, создавать производные произведения и новые версии, использовать их в коммерческих и образовательных продуктах, регистрировать программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности, а также использовать Результаты работ под любым наименованием либо без указания имени Исполнителя.

2.4. Если какой-либо Результат работ в соответствии с законодательством США или иной страны может признаваться work made for hire, Стороны считают его специально заказанным произведением, созданным для Правообладателя как work made for hire. Если такой режим неприменим, действует предусмотренное настоящим Соглашением безотзывное отчуждение исключительного права Правообладателю.

2.5. Если отдельный элемент, созданный с применением систем искусственного интеллекта, не признается объектом авторского права, такой элемент все равно является Результатом работ, передается Правообладателю и не может использоваться, публиковаться или передаваться Исполнителем иначе, чем по поручению Правообладателя.

2.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, — с даты создания каждого Результата работ.

3. Вознаграждение

3.1. Соглашение является возмездным. Стороны подтверждают, что вознаграждение за создание Результатов работ и за отчуждение исключительного права на них включено в суммы, ранее выплаченные Правообладателем Исполнителю за соответствующие работы, и в полном объеме получено Исполнителем.

3.2. Исполнитель не вправе требовать дополнительных выплат, процентов, роялти или иного вознаграждения за использование, изменение, лицензирование или передачу Результатов работ, кроме случаев, когда право на дополнительное вознаграждение не может быть отменено договором в силу императивной нормы закона.

4. Личные неимущественные права

4.1. Неотчуждаемые личные неимущественные права сохраняются за Исполнителем в пределах, установленных законом.

4.2. Исполнитель разрешает использование Результатов работ без указания своего имени и соглашается на внесение Правообладателем любых изменений, дополнений, сокращений, технических доработок, адаптаций и переработок, не порочащих честь, достоинство или деловую репутацию автора.

4.3. В юрисдикциях, где это допускается, Исполнитель отказывается от осуществления moral rights и обязуется не предъявлять основанные на таких правах требования к Правообладателю, его правопреемникам, лицензиатам и клиентам.

5. Заверения Исполнителя

5.1. Исполнитель заверяет Правообладателя (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), что:

— Результаты работ созданы им лично, с применением систем искусственного интеллекта под его управлением либо привлеченными им лицами, и он вправе распоряжаться исключительным правом на них;

— привлеченные им лица передали ему исключительное право на свою часть Результатов работ в объеме, достаточном для исполнения настоящего Соглашения, либо их участие не создало самостоятельных прав;

— Результаты работ не нарушают исключительных прав, прав на товарные знаки, изображение, голос, персональные данные, коммерческую тайну и иных прав третьих лиц;

— в Результаты работ не включены материалы предыдущих заказчиков и работодателей, платные шаблоны и библиотеки без действующей лицензии, а также компоненты под лицензиями GPL, AGPL, SSPL, BUSL, Commons Clause, CC BY-NC и иными лицензиями, ограничивающими коммерческое использование или обязывающими раскрывать исходный код, за исключением компонентов, перечисленных в Приложении № 1;

— исключительное право на Результаты работ не отчуждалось третьим лицам, не обременено лицензиями, залогом и правами третьих лиц, Результаты работ не публиковались Исполнителем и не размещались им в публичных репозиториях и портфолио.

5.2. Исполнитель возмещает документально подтвержденные расходы, претензии и убытки Правообладателя, возникшие вследствие недостоверности заверений, предусмотренных пунктом 5.1.

6. Передача материалов и доступов

6.1. Исполнитель передает Правообладателю, а в части уже переданного — подтверждает передачу: исходного кода и истории версий, файлов дизайна, промптов и настроек AI-агентов, документации и инструкций, логинов, токенов и иных доступов, реестра сторонних компонентов и лицензий, а также иных материалов, необходимых для самостоятельного использования и доработки проектов.

6.2. Исполнитель не сохраняет право использования Результатов работ для собственных целей и без письменного согласия Правообладателя не вправе копировать, публиковать, передавать третьим лицам Результаты работ либо их части, использовать их в других проектах, размещать в портфолио и публичных репозиториях, а также подавать от своего имени заявки на государственную регистрацию соответствующих объектов.

6.3. Ограничения настоящего раздела не лишают Исполнителя права использовать общие профессиональные знания и навыки, не содержащие код, материалы и иные Результаты работ Правообладателя.

7. Содействие оформлению прав

7.1. Исполнитель обязан по запросу Правообладателя подписать акты, заявления, подтверждения авторства, договоры отчуждения, документы для регистрации программ для ЭВМ и баз данных и иные документы, необходимые для подтверждения или защиты прав Правообладателя в любой стране, в том числе при проверке правового состояния бизнеса и при сделках с ним.

7.2. Обязанность, предусмотренная пунктом 7.1, сохраняется после исполнения настоящего Соглашения.

8. Прочие условия

8.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует без ограничения срока в части принадлежности исключительного права.

8.2. Соглашение подписывается собственноручно на бумажном носителе либо простой электронной подписью в порядке, согласованном Сторонами ранее. Стороны признают равную силу обоих способов.

8.3. К Соглашению применяется право Российской Федерации. Споры, не урегулированные переговорами, рассматриваются по месту нахождения Правообладателя.

8.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель
Ванеев Виталий Игоревич
ОГРНИП 314272415400148
ИНН 272498930696

_____ / В. И. Ванеев

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ф. И. О. _____
ИНН _____
Адрес _____

_____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

к Соглашению об отчуждении исключительного права № ____ от «____» _____ 20___ г.

Исполнитель вносил изменения в репозитории и рабочие пространства Правообладателя под учетными записями: _____.

№	ПРОДУКТ И РЕПОЗИТОРИЙ	СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ	ПЕРИОД СОЗДАНИЯ
1			
2			
3			
4			

Период создания Результатов работ: с «____» _____ 20___ г. по «____» _____ 20___ г. Настоящее Приложение не является исчерпывающим: Соглашение распространяется и на иные Результаты работ, созданные Исполнителем для проектов Правообладателя в указанный период (пункт 1.3 Соглашения).

Подтверждением создания Результатов работ Стороны признают историю версий в репозиториях Правообладателя (системы контроля версий Git), содержащую авторство, дату и состав каждого изменения, а также переписку Сторон о постановке и приемке работ.

Сторонние компоненты с открытыми лицензиями, использованные в Результатах работ, указаны в файлах зависимостей соответствующих репозиториев; иных сторонних материалов Результаты работ не содержат.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

_____ / В. И. Ванеев

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ / _____